

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	시 정 1	경 고 주 의	1 1	환 급	***	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고·주의·시정요구

제 목 지방세 신고·납부 업무처리 소홀

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ♠부(①~②), <발전소(♠파트)(③)

내 용

1. 업무 개요

① 직원 B는 ♠본부 <발전소 ♠파트원으로 근무하면서 발전소 회계, 세무, 지역 협력, 보안, 계약 등의 업무를 담당하였고, ② 직원C는 ♠본부 <발전소 ♠파트에서 근무하면서 발전소 회계, 세무, 지역협력, 보안, 계약, 인사, 총무 등 총괄 업무를 수행하였다.

그리고, ♠본부 ♠부는 ♠본부 소속 직원의 인사 업무 및 회계, 제세공과금 업무를 담당하고 있으며, <발전소는 소내 총무 및 공무 사무 등 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면, “직원은 법령과 회사 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 하고, 상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 출선하여 직무를 수행하여야 한다” 라고 규정하고 있다.

한편, 법률 「지방세법」 제146조(과세표준과 세율)에는 특정자원분 지역자원시설세의 과세표준과 표준세율을 정하고 있는데, “발전용수의 경우 발전에 이용된 물 10세제곱미터당 2원(제①항)”으로 되어 있으며, “지방자치단체의 장은 조례로 정하는 바에 따라 지역자원시설세의 세율을 표준세율의 100분의 50의 범위에서 가감할 수 있다.(제⑤항)”라고 명시하고 있다.

이에, 조례 「H도 도세 조례」 제5장(지역자원시설세) 제1절(발전용수에 대한 지역자원시설세) 제10조(세율)에는 “「지방세법」 제146조 제⑤항에 따른 발전용수에 대한 지역자원시설세는 같은 조 제①항의 표준세율을 적용한다” 라고 되어 있고, 조례 「S자치도 도세 조례」 제5장(지역자원시설세) 제1절(발전용수에 대한 지역자원시설세) 제10조(과세표준과 세율)에는 “「지방세법」 제146조 제⑤항에 따라 발전용수에 대한 지역자원시설세의 세율은 발전에 이용된 물 10세제곱미터당 3원으로 한다” 라고 되어 있다.

또한, 법률 「지방세기본법」 제52조(가산세의 부과)에 따르면, “지방자치단체의 장은 이 법 또는 지방세관계법에 따른 의무를 위반한 자에게 이 법 또는 지방세관계법에서 정하는 바에 따라 가산세를 부과할 수 있다” 라고 되어 있다.

그리고, 법률 「지방세기본법」 제53조(무신고가산세) 및 제55조(납부지연가산세)에 의하면, “납세의무자가 법정신고기한까지 과세표준 신고를 하지 아니한 경우에는 그 신고로 납부하여야 할 세액의 100분의 20에 상당하는 금액을 가산세로 부과하며, 납세의무자가 납부기한까지 지방세를 납부하지 아니하거나 납부하여야 할 세액보다 적게 납부하거나 환급받아야 할 세액보다 많이 환급받은 경우에는 계산식에 따라 산출한 금액을 합한 금액을 가산세로 부과한다”라고 규정하고 있다.

이와 관련하여, 우리 회사는 직원이 세무 업무를 처리하는 과정에서 가산세가 발생하였을 경우, 사규 「세무업무처리규정」 제3장(세무업무관리위원회) 제39조(임무)에 따라 “가산세 등의 처리 및 정리에 관한 사항, 가산세 등의 발생 방지대책에 관한 사항 등을 심의”하도록 본사 및 독립 회계단위 사업소에 세무업무관리위원회를 설치·운영하고 있다.

아울러, 우리 회사는 직원의 업무수행 과정에서 발생할 수 있는 회사의 손실을 최소화하기 위하여, 사규 「인사관리규정」 제141조(신원보증)에 따라 “신원보증보험은 사장을 피보험자로 하고 금전 및 물품 직접 취급자를 피보증인으로, 보험회사를 보증인으로 하여 보험계약을 체결”하여 금전 및 물품 직접 취급자 등 직위에 대한 신원보증보험도 가입하고 있다.

[① 직원 B의 경우]

3. 감사결과 확인된 문제

♠본부의 지방세 신고·납부 현황을 점검한 결과, ♠본부 예하 사업소인 수력발전소에서는 발전용수 이용에 대한 지방세(지역자원시설세)를 매월 정기적으로 관할 지방자치단체에 신고 및 납부하고 있다.

그런데, 20□□. 11. 당시 ♠본부 <발전소에서 발전소 회계, 세무 업무를 담당하고 있던 직원 B는 매달 정기적으로 ㄴ도 ㄹ시청에 신고 및 납부하는 지방세(20□□. 9월분 지역자원시설세)를 신고기한(20□□. 10.)까지 신고하지 아니하고 미납한 사실을 인지하게 되었다.

이에, 직원 B는 20□□. 11. 6. ㄴ도 ㄹ시청 취득세과 및 ♠본부 ♣부 회계담당 차장에게上記 사실을 통보하였으며, 미납한 세금(+++원)과 가산세(무신고가산세 및 납부지연가산세 총 합계 ***원)를 ㄴ도 ㄹ시청으로 납부하였다.

한편, ♠본부 ♣부는 <발전소에서 발생한 가산세의 회사 부담 및 직원 변상 비율 결정 여부 등을 심의하기 위하여, 관련 규정인 「세무업무처리규정」에 의거 사업소 세무업무관리위원회를 20□□. 12. 26. 개최하였고, 그 결과 변상 비율을 결정하였다.

그러나, 가산세 중 일부 금액에 대한 직원 변상이 이루어졌다고 하더라도 담당자의 부주의에 따른 업무 실수로 인하여 회사 입장에서는 발생하지 않아도 되는 총 ---원이라는 금전적 손실이 발생한 것은 명백한 사실이기에, 이에 대한 책임을 묻지 아니할 수 없다.

관련자 의견 및 검토결과 관련직원은 감사결과를 수용하면서 당시 <발전소 20□□년 9월분 지역자원시설세를 지연 신고 및 납부한 사유에 대해서 다음과 같이 답변하였다.

☞ 관련자(직원 B) 회신 의견

- ① 당시 차년도 지역지원사업 공모 접수 및 지역 심의위원회 심의를 진행 중이었으며
- ② 방호계획 및 전시 탈거계획 등 보안·방호문서 개정
- ③ 3분기 부가세신고, 20⁰⁰년도 ♠본부 종합감사(20⁰⁰. 10. 23. ~ 11. 3.) 대비 사업소 수검자료 작성 및 취합 등 일시적으로 업무가 집중되면서 본인 개인의 실수로 지역자원시설세 납부 시기를 인지하지 못하였고, 이에 신고 및 납부를 누락하였음

그러나, ⊖ 지역자원시설세 신고 및 납부 업무는 직원 B가 <발전소 회계·세무 업무 담당자로서 월마다 정기적으로 계속 수행하던 업무이고, ⊖ ♠본부 ♠부도 매월 각 수력발전소 회계·세무 업무 담당자에게 전월분 지역자원시설세 신고 및 납부를 요청하는 문서를 발송³⁾함으로써 지역자원시설세가 체납되지 아니하게 관리를 철저히 하도록 안내하고 있었다.

따라서, ㉠ “당시 일시적으로 업무가 집중되어 지역자원시설세 신고 및 납부를 누락하였다”라고 하는 직원 B의 이야기는 변명에 불과하고, ㉡ 수력발전소의 특성상 다른 수력발전소(▶·◀·■발전소)에 근무하고 있는 회계·세무 업무 담당자도 여러 분야의 사무 업무(지역협력, 예산, 자재, 홍보, 계약, 노무 등)를 맡아 동시에 수행하고 있는 상황인 점을 고려하면, <발전소만의 업무 특수성이 있다고 보기도 어렵다.

[② 직원C 의 경우]

3. 감사결과 확인된 문제

♠본부의 지방세 신고·납부 현황을 점검한 결과, ♠본부 예하 사업소인 수력발전소에서는 발전용수 이용에 대한 지방세(지역자원시설세)를 매월 정기적으로 관할 지방자치단체에 신고 및 납부하고 있다.

3) 원스텝 문서번호 ♠(♠)-****(“20□□년 9월분 지역자원시설세 신고 및 납부 요청, 20□□. 10.)

그런데, 20□□. 11. 6. 당시 ♠본부 <발전소에서 발전소 회계, 세무 업무를 담당하고 있던 직원 B는 매달 정기적으로 ㄴ도 ㄴ시청에 신고 및 납부하는 지방세(20□□. 9월분 지역자원시설세)를 신고기한(20□□. 10. 31.)까지 신고하지 아니하고 미납한 사실을 인지하게 되었다.

이에, 직원 B은 20□□. 11. 6. ㄴ도 ㄴ시청 취득세과 및 ♠본부 ♣부 회계담당 차장에게 上記 사실을 통보하였으며, 미납한 세금(+++원)과 가산세(무신고가산세 및 납부지연가산세 총 합계 ***원)를 ㄴ도 ㄴ시청으로 납부하였다.

한편, ♠본부 ♣부는 <발전소에서 발생한 가산세의 회사 부담 및 직원 변상 비율 결정 여부 등을 심의하기 위하여, 관련 규정인 「세무업무처리규정」에 의거 사업소 세무업무관리위원회를 20□□. 12. 26. 개최하였고, 그 결과 변상 비율을 결정하였다.

그러나, 가산세 중 일부 금액에 대한 직원 변상이 이루어졌다고 하더라도 당시 직원C는 직원 B의 직상위 관리자로서, 항상 성실히 부하직원을 지도·통솔하고 부하직원의 업무를 철저히 관리할 의무가 있음에도 이를 소홀히 하여, 부하직원의 업무 실수가 있었고 이로 인하여 회사 입장에서는 발생하지 않아도 되는 총 ---원이라는 금전적 손실이 발생하였기에, 이에 대한 책임을 묻지 아니할 수 없다.

참고로, ♠본부 ♣부는 <발전소의 지역자원시설세 지연 신고 및 납부로 회사에 사손(社損)을 끼친 사례가 발생한 후, ㉠ 매월 각 수력발전소 회계·세무 업무 담당자에게 전월분 지역자원시설세 신고 및 납부를 요청하는 문서를 발송⁴⁾하여

4) 원스텝 문서번호 ♠(♣)-****(“20□□년 9월분 지역자원시설세 신고 및 납부 요청, 20□□. 10. 5.)

안내하던 기존의 방식과 더불어, ⑥ 납부 기한 전 월간 회계시스템(DREAMS) 상 각 수력발전소 지역자원시설세 신고·납부 현황 수시 모니터링, ⑦ 지역자원시설세 미신고 및 체납할 경우 담당자에게 즉시 자동 알림 메일 발송 등 시스템 개선 등을 통한 자구책을 마련하여 재발방지를 위해 노력하고 있다.

관련자 의견 및 검토결과 관련직원은 감사결과를 수용하면서 당시 <발전소 20□□년 9월분 지역자원시설세 신고 및 납부 업무에 대한 관리가 미흡했던 사유에 대해서 다음과 같이 답변하였다.

☞ 관련자(직원C) 회신 의견

- ① 당시 20□□년도 ♠본부 종합감사(20□□. 10. 23. ~ 11. 3.)가 시행되어 사업소 감사업무 주관부서로서 감사 사전 준비 및 대응, 요청자료 취합·작성·보고 등 일시적 업무 과중
- ② 다른 담당업무인 지역지원사업 중 '24년도 기금 및 사업자 지원사업 접수와 지역위원회 심의를 진행 중이었고, 연말까지 방호업무인 각종 방호계획, 경계협정서, 전시 탈거계획 등의 개정을 위해 군부대 및 경찰서 등 유관기관과 협의를 진행 중이었으며
- ③ 당시 회사의 긴축 재정관리 시행으로 예산집행 및 조기 반납업무 처리 등으로 일시적으로 업무가 과다하게 중첩되고 바쁜 상황이었음
- ④ 신고 및 납부를 누락하였다는 사실을 인지하자마자 즉시 납부하고, ㄴ도 ㄴ시청 취득세과에 가산세 부과 면제 및 경감 요청 공문을 보냈으며, ㄴ도청에 이의신청서 및 조세 심판 청구 이유서를 제출하는 등 노력한 점도 있음

그러나, ㊦ 지역자원시설세 신고 및 납부 업무는 월마다 정기적으로 계속 수행하던 업무이기에 월말까지 신고 및 납부가 완료되어야 함을 알 수 있고, ㊦ ♠본부 ㊧부도 매월 각 수력발전소 회계·세무 업무 담당자에게 전월분 지역자원시설세 신고 및 납부를 요청하는 문서를 발송⁵⁾함으로써 지역자원시설세가 체납되지 아니하게 관리를 철저히 하도록 안내하고 있었다.

5) 원스텝 문서번호 ♠(㊧)-****(“20□□년 9월분 지역자원시설세 신고 및 납부 요청, 20□□. 10.)

따라서, ㉠ “당시 일시적으로 업무가 과다하게 중첩되어 바쁜 상황이었다”라고 하는 직원C의 주장은 지역자원시설세 신고 및 납부에 대한 업무관리가 미흡했던 사유가 될 수 없고, ㉡ 수력발전소의 특성상 다른 수력발전소(▶·■발전소)에서 근무하고 있는 ♠파트장도 당시 비슷한 상황인 점을 고려하면, ◁발전소만의 업무 특수성이 있다고 보기도 어렵다.

또한, ㉢ 관련 행정관청으로부터 가산세 면제 또는 경감받기 위하여 노력하였다고는 하지만 결국 면제 또는 경감이 불가하다는 답변을 받았는데, 직상위 관리자로서 담당 부하직원의 업무를 잘 관리하여 더 꼼꼼하게 챙겼더라면, 직원 실수라는 귀책 사유로 가산세가 부과된 경우는 애초에 발생하지 아니하였을 것이다.

[㉢ 신원보증보험 청구 필요]

3. 감사결과 확인된 문제

우리 회사는 직원의 업무수행 과정에서 발생할 수 있는 회사의 손실을 최소화하고자, 매년 금전 및 물품 직접 취급자, 자금 담당 및 자금출납시스템 담당 등 직위에 대한 신원보증보험을 가입하고 있다.

이에, ♠본부 ◁발전소는 당시에 담당 직원이 본인의 업무에 대한 주의의무를 다하지 못해 가산세가 발생하였고 우리 회사에 재산상 손실을 입혔는데, 현재 기준 보험금청구에 관한 시효⁶⁾(3년)가 남아있는 만큼 보험사에 신원보증보험을 청구함으로써, 손실을 만회하기 위해 적극 노력할 필요가 있다.

6) 법률 「상법」 제662조(소멸시효)에 따르면, 보험금청구권은 3년간 행사하지 아니하면 시효의 완성으로 소멸함

조치할 사항 ♠본부장은

- ① 직무상 성실의무에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 함에도 불구하고, <발전소에 근무할 당시 본인이 맡은 업무에 대한 주의의무를 다하지 못해 매달 정기적으로 신고 및 납부하고 있던 지방세(지역자원시설세) 업무처리를 소홀히 함으로써, 가산세가 발생하는 등 회사에 약 2,200만 원 상당의 금전적 손실을 끼친 책임을 물어 아래 관련 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바라며,(경고 1)
- ② 직무상 성실의무에 따라 항상 성실히 부하를 지도하고 통솔하여야 함과 동시에 출선하여 직무를 수행하여야 함에도 불구하고, <발전소 ♡파트장으로서 부하 직원의 업무관리를 미흡하게 하여, 부하직원의 업무 실수로 가산세가 발생하는 등 회사에 금전적 손실을 끼친 책임을 물어 아래 관련 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의 1)
- ③ 그리고, <발전소에서 발생한 20□□. 9월분 지방세(지역자원시설세)에 대한 가산세로 우리 회사가 손실을 본 금액인 ***원에 대하여, 우리 회사에서 가입한 신원보증보험을 이용해 즉시 보험사로 보험금을 청구하시기 바랍니다.(시정 1)